

Projeto de Lei Antifacção (2025) – Análise Jurídica e Crítica

Introdução

Em 31 de outubro de 2025, diante de uma escalada de violência ligada a facções criminosas no Brasil, o Presidente da República assinou e encaminhou ao Congresso Nacional, em regime de urgência, o chamado **Projeto de Lei Antifacção** ¹. Essa iniciativa, elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, surge no contexto de crises de segurança pública como a megaoperação policial no Rio de Janeiro, em outubro de 2025, que resultou em 121 mortes ². O objetivo central do projeto é **modernizar e reforçar a legislação de enfrentamento ao crime organizado**, atualizando a Lei nº 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas) ³. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, descreveu o PL como um instrumento “moderno” para combater o “flagelo nacional” das facções **dentro do Estado Democrático de Direito** ⁴. A seguir, desenvolve-se uma análise técnico-jurídica dos principais méritos do projeto, de seus pontos fracos e polêmicos, bem como sugestões de aperfeiçoamento com fundamento constitucional e lições do direito comparado. Também examina-se o impacto esperado sobre o sistema penal e penitenciário brasileiro, direcionando a reflexão a operadores do Direito (juízes, promotores, advogados, defensores, delegados), em linguagem formal porém clara e didática.

1. Méritos Jurídicos e Estruturais do PL Antifacção

O Projeto de Lei Antifacção apresenta um conjunto abrangente de medidas inovadoras, focadas em aprimorar a capacidade do Estado no combate às organizações criminosas de tipo facção. Entre os **principais méritos jurídicos e estruturais** da proposta, destacam-se:

- **Nova Tipificação Penal: Organização Criminosa “Qualificada”** – O PL cria um novo tipo penal específico para facções que exercem **domínio territorial ou econômico mediante violência, coação ou ameaça**, denominando-as *organização criminosa qualificada* (popularmente, crime de “facção criminosa”) ⁵ ⁶. Essa figura qualificada complementa a definição geral de organização criminosa da Lei 12.850/2013 (que exige associação estruturada de 4 ou mais pessoas) e visa atingir o cerne das facções que subjugam comunidades inteiras, à semelhança do conceito de *associação mafiosa* na Itália (art. 416-bis do CP italiano) ⁷ ⁸. Concomitantemente, o projeto **endurece as penas**: a pena básica para integrar, promover ou financiar organização criminosa comum passará de 3–8 anos para **5–10 anos de reclusão**, mediante alteração do art. 2º da Lei 12.850 ⁹ ¹⁰. Já a nova modalidade de facção qualificada terá pena de **8–15 anos**, sendo considerada **crime hediondo** (inafiançável, sem anistia ou indulto, com cumprimento inicial em regime fechado) ⁶ ¹¹. Além disso, o projeto prevê punição mais grave para crimes violentos praticados a serviço da facção: por exemplo, um **homicídio cometido a mando de facção qualificada** terá pena de **12 a 30 anos de reclusão** ¹² ¹⁰. Estabelece-se também uma série de **causas de aumento de pena** (agravantes específicas) caso a atuação da facção envolva circunstâncias como uso de armas de fogo de uso restrito/explosivos, resultado morte ou lesão de agentes de segurança, participação de criança ou adolescente, envolvimento de servidores públicos ou **aliança entre facções distintas**, podendo a pena ser aumentada de 2/3 até o dobro ¹³ ¹⁴. Essa atualização penal alinha a

legislação brasileira à gravidade dos delitos das facções, equiparando-os em parte a terrorismo em termos de sanção sem, contudo, rotulá-los formalmente como terroristas (conforme discutido adiante). Em suma, a tipificação da *facção criminosa* e o aumento de penas conferem ao ordenamento um instrumento mais focalizado para punir chefes e membros pela simples participação em um esquema que subjuga comunidades, fechando lacunas legais existentes

15 .

• **Mecanismos Modernos de Infiltração Policial** – O projeto reforça significativamente as ferramentas de investigação **encoberta** contra o crime organizado. Propõe-se inserir na Lei 12.850 um novo art. 11-A detalhando a **infiltração de agentes** em facções, com a autorização expressa para criação de identidades fictícias robustas ¹⁶ . Pela nova disciplina, policiais infiltrados poderão contar com documentos falsos **verossímeis**, histórico de crédito compatível com a identidade falsa e até a criação de **empresas de fachada** que deem suporte ao disfarce ¹⁶ ¹⁷ . Ou seja, institucionaliza-se a possibilidade de o Estado montar personas e estruturas fictícias (inclusive pessoas jurídicas) para que agentes se infiltrem em longo prazo na rede criminosa, **coletando provas sem levantar suspeitas** ¹⁸ . Por exemplo, um policial poderá se passar por empresário de uma firma fantasma criada apenas para ingressar no esquema de lavagem de dinheiro de uma facção ¹⁸ . Tais práticas *undercover* já eram admitidas em linhas gerais pela lei vigente, mas careciam de detalhamento e segurança jurídica. O PL supre essa lacuna ao **ampliar e explicitar a base legal** para técnicas modernas de infiltração inspiradas em experiências internacionais de combate à máfia e ao crime organizado (como operações *sting* e agentes duplos infiltrados) ¹⁹ ²⁰ . Outra inovação correlata é a proteção do sigilo da identidade encoberta: as informações sobre a verdadeira identidade do agente infiltrado e suas empresas de fachada permanecerão **sob sigilo por no mínimo 4 anos após a operação** ¹⁷ , resguardando a segurança do policial e a continuidade de técnicas operacionais. Em síntese, ao prever **falsidade ideológica legalizada** para fins investigativos, o projeto robustece o poder de inteligência do Estado para desarticular organizações complexas, fechando brechas que antes dificultavam infiltrações prolongadas.

• **Inteligência e Tecnologia: Banco de Dados Unificado e Uso de Inteligência Artificial** – O PL Antifacção aposta na modernização tecnológica do combate às facções. Prevê-se a criação de um **Banco Nacional de Integrantes de Facções Criminosas**, unificado e centralizado sob gestão da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) ²¹ . Esse banco integrará informações hoje dispersas (das polícias estaduais, Polícia Federal, inteligência penitenciária etc.) para **facilitar investigações e rastreamento de membros de facções em todo o território nacional** ²² ²³ . Nele, deverão constar dados de identificação pessoal e biométrica dos criminosos cadastrados – incluindo fotos, impressões digitais, perfil genético (DNA), apelidos e outros identificadores relevantes ²⁴ . Assim, *um suspeito identificado como faccionado em um Estado será imediatamente reconhecido por autoridades de outro Estado*, coibindo a fuga ou mudança de região como forma de escapar à identificação ²⁵ . Além de centralizar dados, o sistema contará com **ferramentas de inteligência artificial (IA)** capazes de **correlacionar grandes volumes de informações e mesmo prever movimentações ou conexões** entre organizações criminosas aparentemente distintas ²⁶ ²⁷ . Por exemplo, o cruzamento de dados via IA poderá revelar **padrões ocultos** – conexões financeiras entre uma facção do Sudeste e outra do Norte, indicando alianças estratégicas, ou a reutilização de armamentos específicos em crimes diferentes, mapeando rotas de tráfico de armas ²⁷ . Essa inteligência preditiva e integrada eleva a capacidade proativa das forças de segurança, permitindo **antecipar ações criminosas** e identificar ramificações interestaduais ou transnacionais das facções (como a atuação do PCC em países vizinhos) ²⁵ . Em suma, o eixo de inteligência do PL alinha o Brasil às melhores práticas de *big data* no enfrentamento ao crime organizado, superando a fragmentação de informações que hoje dificulta a reação coordenada das autoridades. Ressalte-

se ainda que o texto legal enfatiza que todas essas medidas investigativas – infiltração, acesso a dados, monitoramento tecnológico – **possuem previsão legal e, em muitos casos, dependem de autorização judicial** ²⁸, conservando-se, em tese, dentro dos parâmetros do Estado de Direito.

- **Asfixia Financeira e Confisco de Bens** – Um dos méritos mais celebrados do projeto é o **câmbio de paradigma** no enfrentamento das facções: em vez de focar apenas em confrontos bélicos, passa-se a priorizar a **asfixia financeira sistemática** dessas organizações ²⁹. O PL introduz dispositivos inovadores para **golpear as fontes de recursos das facções e descapitalizá-las**, inspirando-se na máxima de “follow the money” utilizada com sucesso contra máfias internacionais ³⁰. Dentre as medidas, destaca-se a **intervenção judicial em empresas** ligadas ao crime: pelo novo §7º-A do art. 2º da Lei 12.850, sempre **que houver** pessoa jurídica sendo utilizada por facção (por exemplo, **empresas de fachada ou laranjas**), o juiz poderá **nomear um administrador externo** para assumir a gestão da empresa ³¹ ³². Essa espécie de *receivership* visa impedir que a firma continue servindo de instrumento para atividades ilícitas da organização criminosa ³¹. Correlato a isso, o §7º-B permitirá o **bloqueio judicial imediato de todas as operações financeiras suspeitas** dessas empresas envolvidas ³³ ³⁴. Tais bloqueios preventivos estrangulam o fluxo de caixa da facção, impedindo-a de movimentar recursos mal havidos. Ademais, o §7º-E adiciona uma ferramenta crucial: a **suspensão cautelar de contratos firmados entre empresas suspeitas e o poder público** ³⁵ ³⁴. Essa medida combate a infiltração de facções em licitações e contratos governamentais – prática utilizada para lavar dinheiro e desviar verbas públicas mediante empresas aparentemente legais ³⁶. Com a suspensão, evita-se que **dinheiro público continue alimentando organizações criminosas** quando houver indícios de que determinado contrato foi capturado pelo crime ³⁷. Trata-se de uma resposta direta à presença de facções em atividades econômicas e administrativas do Estado, fechando brechas pelas quais grupos como PCC e CV historicamente se financiam.

Além de impedir o uso continuado de bens e empresas para o crime, o PL revoluciona a **gestão dos ativos apreendidos** de facções. Reconhecendo que hoje carros, imóveis, embarcações e outros bens confiscados frequentemente **se deterioram ou perdem valor** enquanto aguardam anos por uma decisão judicial definitiva, a proposta estabelece procedimentos de **alienação antecipada célere**. Em síntese, bens apreendidos de faccionados deverão **ser leiloados em até 30 dias por ordem judicial**, convertendo-se rapidamente em recursos financeiros para o Estado, em vez de ficarem abandonados ou onerando os depósitos públicos ³⁸. Também prevê-se a **conversão imediata de moedas estrangeiras e criptomoedas apreendidas em moeda nacional** ³⁹. Isso evita perdas por volatilidade ou dificuldades de gerenciamento desses ativos especiais – por exemplo, criptomoedas serão **liquidadas pelo valor de mercado vigente**, resguardando o patrimônio apreendido do risco de oscilações e facilitando sua administração pelo poder público ³⁹. Ao **unificar e modernizar** essas regras no Código de Processo Penal (CPP) – alienação antecipada em 30 dias, conversão de moeda e criptoativos – o projeto **imprime celeridade e eficiência** na destinação dos bens confiscados ⁴⁰. Assim, o produto do crime é rapidamente revertido em favor do Estado e da sociedade, retirando das facções o desfrute e evitando que bens percam valor. Em suma, o conjunto de medidas financeiras (intervenção em empresas, bloqueio de contas, suspensão de contratos públicos, venda rápida de bens, confisco de criptoativos) **enfraquece a estrutura econômica das facções**, atacando seu poder de corrupção e de manutenção de “exércitos” armados. Esse foco na **desarticulação patrimonial** reflete a compreensão de que quadrilhas complexas só são efetivamente desmanteladas quando se eliminam seus lucros e recursos – estratégia já consagrada em legislações estrangeiras como o RICO Act nos EUA e a Lei de Extinción de Dominio na Colômbia ³⁰ ⁴¹.

- **Proteção Institucional e Medidas Penitenciárias Rígidas** – O projeto inclui ainda disposições destinadas a **blindar o Estado contra a influência das facções e controlar sua atuação a**

partir das prisões. No âmbito penitenciário, autoriza-se, excepcionalmente, que as administrações prisionais **transfiram presos faccionados entre estabelecimentos sem autorização judicial prévia em casos de motins, rebeliões ou emergências graves de segurança interna** ⁴². Essa medida dá agilidade para, por exemplo, **isolar imediatamente líderes** que estejam fomentando uma rebelião ou **separar grupos rivais** no instante em que irrompe um conflito, sem aguardar ordem judicial, quando houver risco iminente à vida e à ordem no presídio ⁴³. Após a transferência emergencial, o Judiciário deve ser comunicado a posteriori, mantendo algum controle, mas **legitimando a ação pronta de gestores prisionais em crises** ⁴⁴. Essa iniciativa claramente se inspira, guardadas as proporções, no rígido **regime prisional italiano do art. 41-bis**, pelo qual líderes mafiosos presos podem ser isolados e realocados para cortar suas comunicações e impedir que continuem comandando crimes de dentro da cadeia ⁴⁵. Enquanto na Itália o 41-bis é uma medida permanente de isolamento de chefes (criticada por alguns, mas tida como crucial contra a máfia), no caso brasileiro a autorização de transferência sem prévia ordem judicial aplica-se apenas a cenários emergenciais declarados – ainda assim representando um **endurecimento das regras de custódia** de integrantes de facções em prol da segurança do sistema penitenciário ⁴⁵. Também no intuito de proteger as instituições públicas, o projeto **evitou classificar as facções criminosas como organizações terroristas**, apesar de pressão pública nesse sentido ⁴⁶. Conforme esclarecido pelo Ministro Lewandowski, o terrorismo possui motivação político-ideológica, ao passo que as facções buscam lucro pelo crime comum; misturar os dois fenômenos poderia **dificultar o combate** e acarretar medidas excepcionais indesejadas ⁴⁷. Desse modo, o governo optou por **fortalecer ferramentas do direito penal comum**, sem recorrer a regimes de exceção ou rotular facções como “inimigo de Estado” – o que reafirma o compromisso com soluções dentro da legalidade ordinária ⁴⁸. Essa escolha foi saudada por juristas, pois evita-se o risco de extrapolar garantias legais sob o pretexto de combater facções, mantendo-se o enfoque no aprimoramento das leis existentes.

Em suma, os méritos do PL Antifacção residem em **modernizar e tornar mais eficaz o arcabouço legal contra o crime organizado**, seja pelo aprimoramento das definições penais (novo tipo de facção), pelo incremento de penas proporcionais à gravidade, pela introdução de **mecanismos investigativos inovadores** (infiltrações com identidades fictícias, uso de IA, acesso facilitado a dados), ou por medidas de **asfixia financeira e administrativa** das organizações (confisco e gestão ágil de bens, intervenção em empresas e contratos). Tais medidas foram amplamente aplaudidas como **avanços necessários e tecnicamente consistentes** ⁴⁹, trazendo o Brasil em linha com práticas internacionais comprovadamente eficazes no desmonte de máfias e cartéis. O projeto demonstra, assim, uma estratégia abrangente: atacar simultaneamente a **frente penal, investigativa, econômica e institucional** do problema das facções, sinalizando disposição estatal em enfrentá-las de forma enérgica porém fundamentada na lei.

2. Fragilidades e Pontos Controversos do Projeto

Apesar dos inegáveis méritos, uma análise crítica revela também **pontos frágeis e dispositivos controversos** no PL Antifacção. São aspectos que suscitam preocupação em termos de direitos fundamentais, técnica legislativa ou coerência com o ordenamento vigente. Destacam-se os seguintes:

- **Risco ao Sigilo Advogado-Cliente e à Ampla Defesa** – O ponto mais sensível e debatido do projeto é a previsão de **monitoramento de conversas entre advogados e presos** pertencentes a organizações criminosas. O PL propõe alterar a Lei de Execução Penal para **autorizar, em caráter excepcional, a gravação audiovisual de diálogos no parlatório** (loais de entrevista entre advogado e cliente preso), **mediante autorização judicial**, quando houver **fundados indícios** de que a comunicação está sendo desviada para fins criminosos ou para ameaçar a

segurança prisional ⁵⁰. Trata-se de medida inédita no ordenamento brasileiro, pois a relação advogado-cliente é resguardada pelo sigilo profissional e pela garantia constitucional da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) como **regra quase absoluta**. Ainda que o texto exija decisão judicial caso a caso, **a simples possibilidade legal de gravar conversas confidenciais entre defesa e réu**, mesmo que em hipóteses restritas, provocou imediata reação da comunidade jurídica ⁵¹ ⁵². A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) manifestou preocupação formal, ressaltando que a inviolabilidade dessas comunicações é garantia pétrea e deve ser preservada, acompanhando a tramitação do PL com cautela máxima ⁵³ ⁵². Criticamente, argumenta-se que tal previsão **fragiliza o “espaço sagrado” da defesa** e pode gerar efeito inibidor: advogados e clientes, sabendo da remota possibilidade de estarem sendo gravados, poderiam hesitar em discutir abertamente a estratégia defensiva, prejudicando a confiança necessária à representação legal ⁵¹ ⁵⁴. Além disso, teme-se abuso: a exceção poderia se tornar regra em investigações apressadas, violando o direito de defesa dos até então não condenados. Embora seja inegável que algumas facções cooptam advogados para atuar como “pombos-correio” de ordens criminosas, a solução demanda cuidado cirúrgico. No ordenamento atual já existem meios de responsabilizar o **advogado que delinque** (por exemplo, flagrante em caso de ingresso de ilícitos em presídio, interceptação das comunicações de um advogado específico mediante ordem judicial se houver indícios robustos contra ele etc.). Assim, **institucionalizar a gravação generalizada dentro dos parlatórios** parece uma resposta desproporcional e perigosa. Em conclusão, este dispositivo do PL coloca **a ampla defesa em xeque**, tendo grandes chances de enfrentar contestação judicial por possível violação de garantias constitucionais caso seja aprovado ⁵¹ ⁵⁵.

- **Vigilância Digital Sem Controle Judicial Prévio** – Outro ponto delicado reside nas medidas de acesso a dados pessoais previstas no projeto. O texto autoriza que autoridades policiais e o Ministério Público **acessem diretamente, sem necessidade de autorização judicial, dados cadastrais básicos** de investigados junto a empresas telefônicas, provedores de internet, instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito ⁵⁶. Tais dados englobariam informações de qualificação pessoal – nome, filiação, endereço, CPF, e possivelmente registros de assinante – mas **não o conteúdo de comunicações** em si ⁵⁷. Na justificativa, a medida visa agilizar investigações, eliminando burocracias para obter dados básicos de identificação. Contudo, críticos apontam que essa **dispensa de supervisão judicial prévia** abre margem para abusos e para a violação da privacidade do cidadão. Ainda que sejam dados de menor sensibilidade em comparação ao sigilo telefônico/bancário, trata-se de **informações pessoais protegidas** (em alguma medida) pela legislação de proteção de dados e pelo direito à intimidade (CF, art. 5º, X). Sem um filtro judicial, poderia ocorrer coleta massiva ou indevida de cadastros de indivíduos não relacionados diretamente à investigação, ou mesmo consultas por motivos extraoficiais. Essa preocupação é ampliada por certa ambiguidade na redação do PL: menciona-se, por exemplo, a **obrigação de provedores armazenarem, por 5 anos, históricos de acesso e dados de localização de dispositivos que venham a ser investigados** ⁵⁸. Lê-se aqui um potencial *data retention* generalizado, que, a depender da interpretação, **poderia ser aplicado de forma ampla a todos os usuários**, mesmo antes de se tornarem suspeitos, caracterizando vigilância estatal em massa. Tal interpretação seria evidentemente problemática, conflitando com o marco civil da internet (Lei 12.965/2014) e carecendo de controles contra abusos. Em suma, os mecanismos de **vigilância digital direta** propostos – acesso extrajudicial a cadastros e possível retenção prolongada de dados de usuários – **carecem de freios institucionais** no texto original. Sem aprimoramentos, há o risco de **violação ao devido processo legal e à privacidade**, pela ausência de filtro jurisdicional *a priori* ou de parâmetros claros de uso. A crítica não é à utilização de tecnologia em si (que é bem-vinda no combate ao crime), mas à **falta de controles e transparência** previstos. Especialistas defendem que mesmo acessos a dados “básicos” devem ser posteriormente submetidos a escrutínio judicial ou

autorização ex post, para prevenir uso arbitrário ⁵⁹. Do jeito que está, o PL **expande poderes investigativos em ambiente digital sem contrapesos equivalentes**, o que pode comprometer direitos individuais e até a validade probatória das informações coletadas.

• **Perdimento de Bens sem Condenação Penal: Presunção de Inocência em Jogo** – O projeto inova ao instituir o chamado **“perdimento extraordinário” de bens**, permitindo que o juiz criminal determine a perda definitiva de patrimônio de um investigado **independentemente de condenação penal**, caso o acusado não comprove a origem lícita dos bens ⁶⁰. Na prática, trata-se de uma espécie de **confisco alargado ou inversão do ônus da prova sobre a propriedade**, inspirado em modelos de extinção de domínio (por exemplo, a legislação colombiana) ⁴¹. Porém, a forma como o mecanismo foi redigido no PL gerou fortes críticas quanto à sua compatibilidade com princípios basilares como a **presunção de inocência e o devido processo legal substantivo**. Primeiro, observa-se que o **perdimento é “acoplado” ao processo penal, mas dissociado do resultado deste** ⁶¹. Ou seja, mesmo que o réu venha a ser absolvido no final, a medida permitiria que ele perca seus bens em caráter definitivo caso não consiga provar a licitude deles durante a investigação. Num exemplo hipotético: um indivíduo acusado de chefiar facção pode ter todos os seus bens confiscados desde já; se anos depois for absolvido criminalmente por falta de provas, o patrimônio já teria sido expropriado de forma permanente ⁶². Isso **avança o sinal vermelho da ordem jurídica**, pois equivale a impor sanção patrimonial sem culpa formada, ferindo o **art. 5º, LVII da CF** (ninguém será considerado culpado antes de trânsito em julgado) e a própria lógica de que medidas cautelares reais devem ser revertidas caso o processo termine em absolvição. Em verdade, a medida aproxima-se de um modelo de **ação civil de extinção de domínio**, contudo o PL a insere no bojo do processo penal sem criar um rito próprio claramente distinto. Críticos alertam que, sem ajustes, esse perdimento autônomo de bens **seria declarado inconstitucional pelos tribunais superiores**, por afronta à presunção de inocência (vide precedentes que repudiam presunções legais absolutas de ilicitude de bens sem condenação). Adicionalmente, aponta-se a falta de **limites objetivos**: o texto não exige nexo temporal ou material entre os bens confiscados e a atividade criminosa investigada. Em tese, toda a propriedade do acusado estaria em risco se ele não comprovar origem lícita, mesmo bens possuídos muito antes da suposta atuação na facção. Assim, alguém que tenha enriquecido lícitamente anos atrás, mas não consiga documentalmente comprovar, poderia ter tais bens perdidos com base apenas na suspeita atual. Trata-se de um **desequilíbrio probatório** severo. O ideal, sugerem juristas, seria delimitar que somente bens com **indícios de proveniência criminosa ou incompatíveis com os rendimentos durante o período de atuação na facção** sejam atingidos ⁶³. Sem essa vinculação, a regra peca por *overreach*. Em resumo, o perdimento extraordinário, como proposto, **viola a presunção de inocência e amplia demais o alcance do confisco**, merecendo aprimoramentos (ver seção de sugestões) para assegurar conformidade constitucional.

• **Redundâncias e Sobreposições Legislativas Potenciais** – Há críticas no sentido de que algumas disposições do projeto seriam **redundantes ou já previstas na legislação vigente**, podendo gerar conflitos interpretativos indesejados. Por exemplo, a criação do novo crime de “facção criminosa qualificada” requer cuidado para **não se sobrepor a figuras penais existentes**, como o crime de **associação criminosa armada** (art. 288 do Código Penal, quando envolve armas) e o crime de **milícia privada** (art. 288-A do CP) ⁶⁴. A tipificação proposta mira claramente organizações como PCC e CV que dominam comunidades, mas deve-se evitar que ela **colida com a definição de milícia** (grupo armado que exerce domínio em localidade, o que em essência é parecido). Será necessária uma distinção clara – possivelmente via emenda no Congresso – para delimitar o campo de cada tipo penal (facção x milícia), sob pena de questionamentos: por exemplo, se uma milícia paramilitar que controla território por coação seria enquadrada na nova lei de facções ou no art. 288-A CP. Outro ponto apontado como

possivelmente já coberto em lei é a questão da infiltração policial e confisco de bens: a Lei 12.850/2013 **já prevê infiltração** (art. 11) e *freezing* de bens com autorização judicial; o Código de Processo Penal já permite **alienação antecipada** de bens apreendidos (Lei 13.964/2019, pacote anticrime). O PL, ao **reiterar ou detalhar** tais mecanismos, faz um avanço qualitativo, mas deve cuidar para **não gerar interpretações conflitantes** entre dispositivos antigos e novos. Normas penais extravagantes aprovadas às pressas às vezes sofrem de falta de integração com o arcabouço existente. Nesse sentido, alguns analistas sugerem que o legislador modere a tentação de “reinventar a roda” onde não é necessário, focando em preencher lacunas reais. A própria **definição de organização criminosa** já é objeto de interpretações judiciais consolidadas – p.ex., o STF fixou entendimento no HC 200.630/PR (julgado em 22/06/2021) de que organização criminosa é apenas aquela que preenche os requisitos da Lei 12.850, não se confundindo com associação para o tráfico ou outras figuras; e o STJ (5ª Turma, HC 679.715/MG, julgado em 08/06/2021) vedou ampliar por analogia o conceito de organização criminosa para fins de tratamento jurídico mais gravoso ⁶⁵ ⁶⁶. Logo, a introdução de um subtipo qualificado (*facção*) deve vir acompanhada de ajustes nesses diplomas para **harmonizar a interpretação**, evitando “furos” pelos quais lideranças de facções armadas acabem respondendo por tipos mais brandos se houver sobreposição mal resolvida. Por fim, menciona-se que alguns elementos do PL remetem a medidas do **Pacote Anticrime de 2019** e da **Lei de Crime Organizado de 2013**, de modo que a novidade seria relativa – por exemplo, a **delação premiada** já existe desde 2013, a infiltração também, e mesmo o confisco alargado de bens teve previsão introduzida no CP em 2019 (art. 91-A do CP). Assim, é preciso **cautela para não criar dispositivos redundantes ou conflitantes**. Ajustes finos na redação poderão aprimorar a técnica legislativa, para que o novo diploma seja complementar e não apenas reiterativo.

Em síntese, os pontos controversos do PL Antifacção orbitam em torno de um dilema central: **como endurecer o combate às facções sem ofender garantias constitucionais ou princípios jurídicos basilares?**. As críticas acima indicam que o projeto, no afã de prover ferramentas robustas, por vezes **se aproxima de zonas limítrofes da legalidade**, especialmente quanto a direitos de defesa, privacidade e propriedade. Não se ignora a gravidade do desafio imposto pelas facções – que de fato requerem medidas enérgicas. Porém, a resposta legislativa deve ser **precisa e proporcional**, evitando-se soluções que possam ser invalidadas nos tribunais ou que criem mais problemas do que resolvem. Felizmente, o processo legislativo oferece oportunidade de ajustes (via emendas no Congresso), e o próprio governo tem sinalizado abertura para refinamentos técnicos. No tópico seguinte, exploram-se sugestões de melhorias normativas à luz dos princípios constitucionais brasileiros e das melhores práticas internacionais, visando aperfeiçoar o texto antes de sua eventual aprovação final ⁶⁷.

3. Sugestões de Aperfeiçoamento Técnico e Normativo

Considerando os pontos frágeis identificados, é recomendável que o Projeto de Lei Antifacção seja ajustado durante sua tramitação para **maximizar sua eficácia jurídica sem comprometer direitos fundamentais**. Algumas **melhorias técnicas e normativas** sugeridas, pautadas nos princípios constitucionais brasileiros (como ampla defesa, devido processo legal, presunção de inocência) e em boas práticas internacionais, são as seguintes:

- **Salvaguarda do Sigilo Profissional na Defesa:** Restringir ainda mais – ou mesmo suprimir – a possibilidade de gravação de conversas entre advogados e clientes presos. Caso se opte por mantê-la, impor **condições rígidas** adicionais: por exemplo, que a captação seja autorizada apenas contra **advogado individualmente suspeito de colaboração criminosa**, e não de forma genérica em qualquer parlatório ⁵⁵ ⁶⁸. Poder-se-ia exigir que a autorização especifique nominalmente o profissional investigado por atuar como mensageiro da facção, em vez de permitir monitoramento indiscriminado dentro dos presídios. Outra ideia seria **incluir a**

presença de um representante da OAB ou de outro órgão isento durante a captação, para garantir que apenas informações relativas a ilícitos sejam efetivamente coletadas, resguardando as demais conversas protegidas pelo sigilo profissional ⁶⁸. Tais salvaguardas tornariam a medida menos lesiva à ampla defesa. Alternativamente, muitos juristas sugerem **retirar por completo esse dispositivo do PL**, confiando nos meios já existentes (infiltração, interceptação telefônica do advogado suspeito, flagrantes) para punir o advogado que cometer crimes, sem violar a confidencialidade da advocacia em geral. O precedente histórico ensina que enfraquecer garantias de defesa, ainda que mirando casos extremos, costuma abrir um precedente perigoso. Portanto, essa melhoria visa **preservar a inviolabilidade da defesa como regra**, limitando a exceção a situações verdadeiramente excepcionais e individualizadas.

- **Controle Judicial e Transparência na Vigilância Digital:** Incluir no texto mecanismos de **controle jurisdicional a posteriori** para qualquer acesso extrajudicial a dados pessoais. Por exemplo, determinar que **toda requisição direta de dados cadastrais a empresas seja comunicada a um juiz em prazo breve (p. ex. 24 ou 48 horas)**, sob pena de invalidação da prova ou responsabilização do agente ⁵⁹. Essa medida não eliminaria a agilidade pretendida (já que o acesso inicial seria imediato), mas garantiria revisão judicial logo em seguida, funcionando como um freio ao uso abusivo. Além disso, convém aclarar na lei a questão do armazenamento de históricos de acesso: estabelecer explicitamente que *provedores de internet e telecomunicações não serão obrigados a reter de forma generalizada dados de usuários por 5 anos*, mas apenas que **devem conservar os registros existentes uma vez notificados sobre a investigação de determinada pessoa**. Essa interpretação restritiva evitaria leituras inconstitucionais de vigilância em massa. Também poderia o legislador prever sanções para uso indevido dos dados coletados e **mecanismos de auditoria** das autoridades – por exemplo, relatórios periódicos ao CNJ ou ao Ministério Público sobre quantos acessos a cadastros foram feitos, garantindo accountability. Tais ajustes **alinhariam o projeto à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)** e às balizas do direito comparado, que preconizam supervisão independente em atividades de inteligência. Em suma, introduzir *checks and balances* na vigilância digital do PL reforçaria sua legitimidade sem comprometer a eficiência investigativa.

- **Aperfeiçoamento do Instituto de Perdimento de Bens:** Para compatibilizar o confisco extraordinário com o princípio da presunção de inocência, sugere-se condicionar a perda definitiva de bens a, pelo menos, uma **decisão judicial condenatória de primeiro grau** no processo criminal principal. Ou seja, o perdimento poderia ser decretado **após uma sentença condenatória**, ainda que sujeita a recurso, mas **nunca em caso de absolvição** ⁶⁹. Dessa forma, evitam-se situações teratológicas de confisco sem culpa formada. Alternativamente, poderia-se adotar modelo semelhante ao italiano de **medidas de prevenção patrimonial** vinculadas a inquérito específico, porém estabelecendo que, se o indivíduo for absolvido no mérito criminal, ele tenha direito à revisão da perda patrimonial. Outra melhoria essencial é **delimitar o escopo dos bens sujeitos ao perdimento**: incluir no texto que somente serão confiscados aqueles bens cuja **origem ilícita ou incompatibilidade com renda declarada esteja demonstrada por forte indício e relacionados temporalmente à atuação da pessoa na facção** ⁶³. Por exemplo, detectar-se que o suspeito adquiriu imóveis de alto valor durante o período em que liderava a organização criminosa, sem renda lícita que explique – esses bens seriam alvo. Essa exigência de *nexo* (seja temporal, seja de incompatibilidade flagrante) **evita confiscos aleatórios** de patrimônio antigo ou familiar do acusado, focando apenas no enriquecimento derivado do crime organizado. Tais ajustes aproximariam o instituto brasileiro das melhores práticas do **confisco alargado europeu** (diretiva UE 2014/42) e da **extinción de dominio colombiana**, porém sem atropelar direitos fundamentais. Em suma, a ideia é **transformar o confisco sem condenação em um confisco com julgamento, ainda que sumário**, ou ao menos cercado de garantias defensivas, para resistir a escrutínio constitucional.

- **Harmonização com Leis Vigentes e Precisão Terminológica:** Recomenda-se uma revisão final do texto para **eliminar redundâncias e conflitos normativos**. Poderia-se, por exemplo, **fundir a nova figura de “facção criminosa” com o tipo já existente de milícia privada**, ou ao menos definir claramente em dispositivo legal ou nas exposições de motivos **quando aplicar um ou outro** (diferenciando facção ligada a tráfico em comunidades, de milícia paramilitar com atuação política local, por exemplo). Também convém alinhar a terminologia: “organização criminosa qualificada” é conceitualmente próxima à “associação criminosa armada” (CP, art. 288, par. único) – portanto, talvez seja útil revogar ou ajustar o art. 288-A (milícia) e o art. 288 (quando envolve arma) para que não haja dois crimes com descrição semelhante e penas diferentes. No âmbito processual, integrar as novas previsões de infiltração e coleta de dados ao **Código de Processo Penal** de forma coerente, evitando duplicidade de regimes (p.ex., poderia alterar diretamente os artigos correspondentes da Lei 12.850 e CPP, ao invés de criar artigos isolados). Por fim, é fundamental inserir no texto cláusulas de **resguardo de direitos**: reforçar que todas as ações deverão observar o devido processo legal, que nenhum cidadão será privado de bens ou liberdade sem decisão judicial fundamentada, etc., mesmo que seja repetição de obviedades constitucionais – isso serve de norte interpretativo e confere segurança jurídica. Em suma, lapidar o texto para que **novos tipos penais e procedimentos “conversem” com os já existentes**, construindo um arcabouço coeso. Essa atenção à técnica legislativa evitará litígios futuros sobre qual lei aplicar e tornará a implementação do pacote **mais efetiva e pacífica**.
- **Respeito aos Princípios da Proporcionalidade e Necessidade:** Por fim, no espírito do Estado de Direito, todas as inovações do PL devem ser aplicadas **com proporcionalidade**. Seria oportuno inserir previsão expressa de **revisão periódica** de certas medidas excepcionais (como a gravação em parlatório ou retenção de dados) por parte do Judiciário ou órgãos de controle, garantindo que seu uso continue justificado e necessário. Além disso, inspirando-se em práticas estrangeiras, o Parlamento poderia incluir dispositivo mandatando uma **avaliação de impacto** da lei após alguns anos de vigência – por meio de comissão mista ou relatório do Ministério da Justiça ao Congresso – examinando resultados obtidos e eventuais abusos ou deficiências. Essa *cláusula sunset* implícita asseguraria que a lei permaneça equilibrada e ajustada à realidade, **corrigindo rumos conforme a experiência prática**. Lembre-se que países como Estados Unidos (com o USA Patriot Act, por exemplo) incorporaram revisões e *sunset clauses* em medidas excepcionais de segurança, a fim de recalibrar o alcance de poderes extraordinários. O Brasil pode seguir essa boa prática, de modo a **conciliar eficiência e garantismo** no longo prazo.

Em síntese, as sugestões acima buscam **aperfeiçoar o texto normativo do PL Antifacção**, de modo que ele alcance seu propósito de maneira sólida e constitucionalmente sustentável. São propostas que reforçam garantias (ampla defesa, privacidade, propriedade) sem abdicar do enfrentamento rigoroso às facções – encontrando, portanto, o ponto de equilíbrio entre **efetividade do Estado e direitos individuais**. Implementar tais melhorias aumentaria a legitimidade da lei e reduziria a probabilidade de futuras declarações de inconstitucionalidade ou obstáculos judiciais à sua aplicação, garantindo um arcabouço moderno **alinhado aos valores do ordenamento jurídico brasileiro**.

4. Paralelos com Experiências Internacionais Bem-Sucedidas

O fenômeno das grandes facções criminosas não é exclusivo do Brasil – outros países enfrentaram máfias, cartéis e organizações similares e desenvolveram abordagens legais pioneiras. O PL Antifacção claramente se inspira em algumas dessas experiências internacionais. É útil traçar **paralelos com modelos estrangeiros bem-sucedidos**, tanto para reconhecer influências positivas quanto para adaptar *estratégias eficazes à realidade brasileira*. Destacam-se as experiências da **Itália, Colômbia e Estados Unidos**, ícones no combate a organizações criminosas, cujas lições vêm sendo incorporadas (ainda que adaptadas) no projeto brasileiro.

4.1 Itália – Combate à Máfia (Associação Mafiosa e Regime 41-bis)

A Itália oferece um dos exemplos mais clássicos no enfrentamento a organizações criminosas de tipo mafioso, muito pertinente ao caso brasileiro das facções. Nos anos 1980, diante da violência das *Cosa Nostra*, *Camorra* e outras máfias, o país aprovou a **Lei Rognoni-La Torre (1982)** que inseriu o artigo **416-bis** no Código Penal, definindo o crime de “**associação do tipo mafioso**” ⁷⁰. Essa legislação inovadora tipificou pela primeira vez a **metodologia mafiosa**: a existência de uma associação criminosa que exerce poder de intimidação sistemática sobre a comunidade, tirando proveito disso para obter vantagens (controle territorial, monopólios ilícitos, infiltração econômica) ⁷¹. Em outras palavras, criminalizou-se não só a organização em si, mas o **modus operandi característico** de dominação e silêncio forçado (*omertà*). Essa figura penal permitiu enquadrar de forma específica as famílias mafiosas, facilitando a punição de membros e chefes pela simples pertença à máfia, **independentemente de ligação direta a crimes pontuais** ⁸. O impacto foi profundo: com base no 416-bis, promotores italianos puderam levar a julgamento centenas de mafiosos apenas provando que integravam a estrutura mafiosa e contribuíam para seu poder intimidatório. O resultado emblemático foi o **Maxiprocesso de Palermo (1986-1987)**, conduzido pelos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, que reuniu 475 acusados de pertencimento à *Cosa Nostra* e terminou com **338 condenações** confirmadas ⁷¹ ⁷². Esse julgamento histórico provou judicialmente a existência de toda a hierarquia mafiosa, algo inédito, e só foi possível graças à nova tipificação que **não exigia vincular cada chefe a um crime específico**, bastando demonstrar o vínculo à organização criminosa do tipo mafioso. Vê-se aqui um forte paralelo com o PL brasileiro: a criação do crime de *facção criminosa qualificada* segue a mesma lógica de **atingir a estrutura de poder e controle territorial pela via do tipo penal autônomo**, facilitando condenar líderes que ordenam crimes sem executá-los pessoalmente ⁷³ ⁷⁴.

Além da vertente penal, a Itália investiu em medidas excepcionais no âmbito penitenciário e patrimonial. Após assassinatos chocantes de magistrados nos anos 1990, aprovou-se o chamado **regime 41-bis** na Lei de Execução Penal italiana, que permite isolar chefes mafiosos em prisões de segurança máxima, com **restrição severa de contatos externos** (visitas limitadas, sem contato físico, monitoramento de correspondência, etc.) ⁴⁵. O intuito é **impedir que líderes continuem comandando a organização de dentro da cadeia**, cortando suas comunicações com subordinados. Esse regime, embora controvertido sob a ótica de direitos humanos (questionado até em cortes europeias, embora em geral mantido), é apontado como fundamental para quebrar a cadeia de comando das máfias. O PL Antifacção, conforme visto, traz uma versão bem mais suave dessa ideia – permitindo transferências emergenciais de presos faccionados sem autorização judicial para dissipar motins ⁴³ –, mas a inspiração italiana é clara. Outra faceta importante do modelo italiano é o **confisco de bens de mafiosos**. Já na Lei La Torre de 1982 previu-se o **sequestro e confisca de bens de origem ilícita ou sem comprovação lícita**, inclusive por via administrativa/autônoma em ações civis (medidas de prevenção patrimonial) ⁴¹. Ou seja, há décadas a Itália **estrangula financeiramente as máfias**, tomando-lhes empresas, imóveis, contas bancárias, e reutilizando esses ativos em favor da sociedade (frequentemente doando imóveis confiscados para ONGs, uso público, etc.). Essa influência transparece no PL brasileiro, que igualmente busca **confiscar rapidamente o patrimônio das facções e dar-lhe destino público lícito** ³⁸ ⁴⁰.

Por fim, cabe citar que a Itália combina o rigor legal com **políticas de incentivo à colaboração premiada**. Após os choques dos anos 90, instituiu-se proteção robusta a **arrepentidos (*pentiti*) e testemunhas**, o que estimulou muitos mafiosos presos a colaborar em troca de redução de pena. Esse foi o caso paradigmático de Tommaso Buscetta, cujas revelações ajudaram a derrubar famílias inteiras. O Brasil também adota a delação premiada desde 2013, com bons resultados, e certamente a intensificação desse instrumento contra facções (aliada à proteção de delatores) é uma lição a extrair da Itália. Em suma, a experiência italiana mostra o valor de **tipificar a organização criminosa pelo seu**

método de intimidação, de **isolar lideranças encarceradas** e de **atacar o poder econômico** das máfias – pilares que o PL Antifacção em grande medida abraça. A cautela italiana também ensina que é preciso **refinar continuamente a lei**: até hoje a Itália ajusta suas normas antimáfia conforme novos desafios (ex: enfrentando máfias estrangeiras, crimes cibernéticos) ⁷⁵, e o Brasil deverá estar igualmente preparado para aprimorar a legislação conforme a praxis revelar necessidades.

4.2 Colômbia – Lei de Extinción de Dominio e Combate aos Cartéis

A Colômbia oferece um case notório de **enfrentamento ao crime organizado do tipo cartel de drogas**, que guarda semelhanças com o desafio brasileiro e influenciou diversos países latino-americanos. Nos anos 1980-90, o país enfrentou os poderosos cartéis de Medellín e Cali, liderados por figuras como Pablo Escobar, que dominavam territórios, corrompiam instituições e praticavam terrorismo contra o Estado. A resposta colombiana combinou medidas de força e inovações legais. De um lado, houve **combate militarizado** – criação de forças-tarefa (*bloques de búsqueda*) que, com apoio dos EUA, desarticularam fisicamente os cartéis (Escobar acabou morto em 1993). Contudo, a Colômbia percebeu que somente matar ou prender traficantes não bastava; era preciso **golpear o império econômico** do narcotráfico e **reformular as instituições** para evitar a regeneração do crime. Nesse contexto, editou-se em 1996 a pioneira **Lei 333/1996 – Lei de Extinción de Dominio** ⁴¹. Trata-se de uma legislação que inaugurou um **sistema moderno de confisco civil de bens originados do crime, mesmo sem condenação penal** ⁴¹. Em essência, criou-se uma ação autônoma (de natureza civil ou administrativa) onde o Estado demanda a “**extinção de domínio**” sobre bens que seriam produto ou instrumento de atividades ilícitas, cabendo ao detentor provar sua origem lícita se quiser evitar a perda. Essa inversão do ônus e separação do processo penal permitiu **confiscar fortunas de traficantes** que, por vezes, nem chegaram a ser presos. A lei colombiana passou por atualizações (Leis 793/2002 e 1708/2014, esta conhecida como novo Estatuto de Extinción de Dominio), tornando-se mais ágil e eficaz. Hoje é considerada referência global, tendo influenciado outros países a adotarem modelos similares de confisco alargado. Nota-se que o **PL Antifacção se inspira nesse conceito**, ao propor o perdimento de bens sem exigência de condenação (embora, como criticado, o faz dentro do processo penal) ⁶⁰. A experiência colombiana sugere que, para funcionar e ao mesmo tempo resguardar direitos, o instituto deve ter um rito bem delineado e garantias de defesa, pois lá também enfrentou contestações (a Corte Constitucional colombiana modulou aspectos para proteger proprietários de boa-fé, etc.). Ainda assim, **estrangular financeiramente as quadrilhas** mostrou-se tão importante quanto prender seus líderes.

Outro paralelo é a **cooperação internacional**. A Colômbia só conseguiu enfraquecer os cartéis graças à intensa colaboração com outros países, especialmente EUA (inteligência, extradição de narcotraficantes) ⁷⁶. O PL brasileiro, ao criar base de dados nacional e prever integração entre União, estados e municípios, reflete a noção de que **esforço conjunto de todas as esferas de poder** é necessário – inclusive transnacionalmente, dado que facções brasileiras atuam em fronteiras (Paraguai, Bolívia) e têm ligação com máfias estrangeiras ⁷⁷ ⁷⁸. Inspirado pelo caso colombiano, o Brasil poderia intensificar acordos regionais de inteligência e extradição para cortar rotas de drogas e armas das facções. Adicionalmente, após o período mais violento de enfrentamento, a Colômbia investiu em **reformas sociais e pacificação** – por exemplo, nas décadas seguintes ao fim dos cartéis, houve esforços para recuperar bairros antes dominados pelo crime, programas de substituição de cultivos ilícitos, e mais recentemente acordos de paz com grupos insurgentes (FARC). Isso demonstra que **vitórias repressivas têm de ser seguidas de políticas de prevenção e inclusão**, sob pena de o vácuo ser preenchido por novos grupos ⁷⁹. Para o Brasil, a lição é clara: a lei antifacção pode dismantelar lideranças e finanças do crime organizado, mas para consolidar a paz nas comunidades é preciso a presença ativa do Estado oferecendo segurança contínua e oportunidades aos jovens, para que **novos “soldados” do crime não surjam em substituição** ⁷⁹. Em suma, da Colômbia extrai-se a importância de um **arcabouço legal agressivo contra o patrimônio do crime (extinção de domínio)** aliado a uma

estratégia pós-confronto de reconstrução social, como parte integrante de uma política duradoura de combate ao crime organizado.

4.3 Estados Unidos – RICO Act e Estratégias Integradas contra o Crime Organizado

Os Estados Unidos desenvolveram uma abordagem notável e multifacetada no combate às organizações criminosas, que influenciou muitos países, inclusive o Brasil. Historicamente, a máfia ítalo-americana (Famílias de Nova York, Chicago etc.) e outros grupos criminosos cresceram no século XX explorando brechas legais que dificultavam atingir os chefes das organizações. A virada veio em 1970 com a aprovação do **Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)**, uma lei federal que se tornou o carro-chefe no enfrentamento do crime organizado clássico nos EUA ⁸⁰ ⁸¹. O **RICO Act** inovou ao permitir enquadrar como delito autônomo a **participação em uma “empresa” criminosa através de um padrão de crimes** ⁸². Em outras palavras, se um indivíduo faz parte de uma organização (empresa, grupo, associação) e comete **dois ou mais crimes relacionados** a essa entidade dentro de um certo período, ele pode ser acusado de *racketeering* (crime organizado), além dos crimes subjacentes ⁸³. Essa estrutura *flexível* – que não exige hierarquia formal, número mínimo de membros ou tipificação específica das condutas de todos – **derrubou uma barreira jurídica**: antes era difícil responsabilizar os **chefes**, que ordenavam delitos mas raramente deixavam provas de sua autoria direta; com o conceito de *enterprise* e *pattern of racketeering*, tornou-se possível condenar líderes pelos atos de seus subordinados, desde que se provasse o padrão criminoso contínuo vinculado à organização ⁷³ ⁸⁴. O ápice dessa estratégia foi o célebre **Commission Trial (1985-1986)**, em Nova York, que usando o RICO condenou os chefões das chamadas “Cinco Famílias” mafiosas a penas superiores a 100 anos ⁸⁵ ⁸⁶. Desmantelou-se assim o comando da Costa Leste, algo impensável décadas antes.

O sucesso do modelo norte-americano também se deveu a **táticas investigativas agressivas** combinadas com o arcabouço legal. Houve amplo uso de **agentes infiltrados e informantes**: o caso do agente Joe Pistone (o “Donnie Brasco”), que nos anos 1970 infiltrou-se por 6 anos na família Bonanno, é emblemático da eficácia das infiltrações de longo prazo em desmontar as famílias por dentro ⁸⁷ ⁸⁸. Adicionalmente, o sistema de justiça dos EUA aposta fortemente no **plea bargain** (acordo de delação premiada), que incentivou muitos mafiosos de médio e baixo escalão a cooperarem entregando superiores, em troca de redução de penas ⁸⁹. Essa cultura de negociação – bastante distinta do sistema brasileiro até recentemente – minou o tradicional código de silêncio e foi crucial para derrubar organizações inteiras. O Brasil, desde a Lei 12.850/2013, incorporou a delação premiada e vem colhendo resultados (v.g. na Lava Jato). O PL Antifacção não traz novidades quanto a isso, mas a experiência americana sugere intensificar e **institucionalizar programas de proteção a testemunhas e colaboradores**, para estimular deserções nas facções. Vale notar que o **Projeto Antifacção brasileiro guarda semelhanças e diferenças com o modelo RICO**. Em semelhança, busca criar um crime que **não exija descrever em detalhes todos os atos criminosos** praticados – provar que alguém integra a facção e cometeu *algum* crime para ela já seria suficiente para enquadrá-lo no tipo qualificado ⁹⁰. Isso lembra a lógica do padrão coletivo de crimes do RICO. Por outro lado, por estar inserido numa tradição romano-germânica, o PL define com mais rigidez a estrutura: exige-se um grupo estruturado, hierarquia, 4 ou mais agentes etc., ao passo que o RICO deliberadamente abrange qualquer “empresa” criminosa, até mesmo uma associação informal sem nome ⁹¹ ⁹². Essa **amplitude do RICO** teve prós e contras: facilitou sua aplicação, porém nos primeiros anos gerou acusações muito abrangentes (sobrecriminalização), até que a jurisprudência calibrasse seu uso ⁹³ ⁹⁴. Já a Itália, com definição estrita (máfia = intimidação e domínio territorial), às vezes teve dificuldade de provar judicialmente a pertença de certos indivíduos, justamente por faltar flexibilidade na definição ⁷¹ ⁹⁵. A lição aqui é que o Brasil deve buscar um **equilíbrio**: não engessar demais o tipo penal de facção (exigindo provas difíceis de vínculo formal), nem deixá-lo vago a ponto de abarcar situações irrelevantes. A vantagem do modelo brasileiro é poder se inspirar nas lições dessas duas jurisdições: **evitar excessos como**

ocorreu inicialmente com RICO (quando promotores o usaram até contra pequenos sindicatos e políticos locais, gerando críticas de *overreach*) ⁹⁶ ; e evitar também amarras excessivas que impeçam a punição de membros perigosos (como a necessidade de prova formal de batismo na facção, por exemplo). Em síntese, a experiência dos EUA ensina a importância de ter uma lei abrangente, sim, mas combinada com **guias jurisprudenciais claros e parcimônia na aplicação**, focando nos alvos certos – os grandes líderes e as estruturas permanentes. Ensina também que a **integração de estratégias** (lei, infiltração, inteligência financeira, delações) é que produz resultados expressivos no desmonte de organizações. O PL brasileiro reflete essa integração, ao prever infiltração aprimorada, foco financeiro e cooperação interagências ⁷⁶ . Resta agora garantir que, à semelhança do que fizeram os EUA, haja **investimento contínuo em forças-tarefa especializadas**, treinamento de agentes para operações encobertas e um aparato de proteção a informantes que dê confiança para que insiders de facções possam colaborar.

4.4 Adaptação das Estratégias ao Contexto Brasileiro

Ao beber das fontes italiana, colombiana e norte-americana, o Projeto de Lei Antifacção já demonstra uma síntese inteligente de estratégias: tipificação semelhante à associação mafiosa italiana; confisco patrimonial inspirado na extinção de domínio colombiana; técnicas de infiltração e enfoque no padrão de crimes em linha com o RICO americano ⁷⁶ ⁹⁷ . No entanto, a **realidade brasileira possui particularidades** que exigem adaptar essas estratégias com cuidado. Por exemplo, no Brasil as facções criminosas nasceram e se fortaleceram sobretudo no sistema prisional (PCC no início dos anos 1990, p.ex.), com forte base nas periferias e frequentemente com conexão ao tráfico internacional. Isso difere um pouco da máfia italiana (enraizada em tradições centenárias regionais) e dos cartéis colombianos (estritamente voltados ao narcotráfico internacional). Assim, políticas sociais pós-repressão talvez tenham um peso ainda maior aqui, para ocupar o espaço nas comunidades antes controladas pelas facções. **Incluir políticas de recuperação de territórios** – como forças-tarefa governamentais levando segurança, escolas, emprego e saúde a favelas “pacificadas” – será crucial para que a vitória legal se traduza em paz social duradoura ⁹⁸ ⁹⁹ . Outra adaptação: o sistema judicial brasileiro é mais lento e formal, então um *Maxiprocesso* nos moldes de Palermo (com centenas de réus julgados de uma só vez) enfrenta óbices processuais aqui. Talvez seja mais efetivo continuar utilizando a fragmentação de processos e colaborações premiadas para atingir cúpulas paulatinamente, do que mega-júris. Já na seara das **medidas duras em presídio**, o Brasil deve equacionar a implementação de algo análogo ao 41-bis dentro das balizas constitucionais (que vedam penas cruéis). O PL deu um passo tímido com as transferências emergenciais; talvez no futuro discuta-se isolar líderes de facção em presídios federais sob regime mais restritivo de comunicação – o que provavelmente demandará previsão legal e investimento em unidades seguras. É um delicado balanço entre eficácia (impedir “Salve Geral” das cadeias) e humanidade no cumprimento da pena.

Em conclusão, olhar para as experiências internacionais nos fornece uma **bússola**: Itália mostra a força de tipificar e punir a pertença à organização criminosa; EUA mostram a importância de articular lei, inteligência e cooperação de membros arrependidos; Colômbia mostra que sem sufocar o dinheiro e reformar a sociedade, as vitórias são temporárias. O Projeto Antifacção colhe muitos desses ensinamentos e, se aperfeiçoado e bem implementado, **poderá colocar o Brasil em um patamar histórico de enfrentamento ao crime organizado** ⁹⁷ ¹⁰⁰ . Ao mesmo tempo, devemos estar atentos aos riscos que também emergem dessas experiências: **abusos de poder** (o RICO já foi usado excessivamente no início, exigindo moderação judicial) ⁹³ ¹⁰¹ ; **debates de direitos humanos** (o 41-bis italiano é questionado até hoje); **efeitos colaterais de guerra às drogas** (a Colômbia vivenciou deslocamentos e violência intensa). Tudo isso reforça que a estratégia legal deve ser acompanhada de **governança democrática**, controle e constante avaliação.

5. Impacto Esperado no Sistema Penal e Medidas Complementares de Eficácia

Caso aprovado, o PL Antifacção deverá ter um **impacto significativo sobre o sistema penal e penitenciário brasileiro**. A introdução de penas mais altas, tipificações abrangentes e medidas processuais mais ágeis promete aumentar a efetividade das persecuções contra facções, mas também acarretará desafios práticos. É essencial antever esses efeitos e adotar **medidas complementares** para garantir que a lei cumpra seus objetivos na prática, ao invés de ficar apenas no papel. Alguns pontos de atenção e recomendações são:

- **Sobrecarga e Adequação do Sistema Prisional:** Com penas mais severas (muitos crimes de facção tornando-se hediondos e com até 30 anos de reclusão) ¹⁰, é provável que líderes e membros de facções condenados permaneçam presos por períodos mais longos, pressionando ainda mais o já superlotado sistema penitenciário. Haverá necessidade de **investimento em presídios de segurança máxima**, sobretudo no âmbito federal. Atualmente, as **penitenciárias federais** abrigam chefes de facções isolados de suas bases (ex: Marcola, líder do PCC, em presídio federal) – um modelo análogo ao 41-bis italiano em menor escala. Com o PL, possivelmente mais faccionados perigosos serão enviados a esses estabelecimentos, exigindo ampliar vagas e reforçar estruturas de segurança e inteligência dentro das prisões. Recomenda-se portanto **ampliar a rede de presídios federais** (hoje limitada a 5 unidades) ou criar alas de segurança máxima nos estados, bem como capacitar equipes penitenciárias especializadas em **neutralizar comunicações ilícitas** (uso de bloqueadores de celular, monitoramento de visitas, etc.). O investimento aqui é caro, mas crucial: sem um sistema prisional resistente, as facções continuarão a operar de dentro das celas. Complementarmente, é preciso **fortalecer a fiscalização de rotinas carcerárias** para impedir entrada de celulares, drogas e ordens externas – o que casa com as medidas do PL de monitoramento e transferências emergenciais. Assim, o impacto punitivo da lei será efetivo apenas se a **estrutura penitenciária comportar** custodiar esses indivíduos de forma segura.
- **Forças-Tarefa Integradas e Atuação Coordenada:** O sucesso no combate às facções dependerá de uma implementação articulada entre diversos órgãos. Sugere-se a criação de **forças-tarefa interinstitucionais permanentes** – envolvendo polícias (Federal, Civil, Militar), Ministério Público (inclusive GAECOs estaduais), Poder Judiciário, Receita Federal, COAF (inteligência financeira) e outros – dedicadas exclusivamente ao enfrentamento do crime organizado em cada região. Inspiram-se aqui modelos como as **DUIs (Direções Distritais Antimáfia)** da Itália ou as **Joint Task Forces** nos EUA, onde agentes de diferentes instituições atuam juntos, compartilhando inteligência. O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) já sinalizou mapear organizações criminosas no país ¹⁰², o que pode ser um passo para especializar varas ou câmaras criminais em processos de facções, agilizando julgamentos complexos. Essas forças-tarefa também seriam responsáveis por executar as medidas inovadoras do PL: por exemplo, equipes financeiras para manejar o rápido leilão de bens apreendidos, peritos de tecnologia para operar o sistema unificado e ferramentas de IA, núcleos de inteligência para planejar infiltrações e ações encobertas coordenadas nacionalmente. A **colaboração horizontal** entre União, estados e municípios enfatizada pelo Presidente ⁷⁷ ¹⁰³ deve se traduzir em estruturas concretas de cooperação federativa, evitando disputas de competência ou esforços duplicados. Em suma, a lei por si só não opera – é preciso **aparelhamento e integração das agências** encarregadas de aplicá-la.
- **Programas de Delação Premiada e Proteção de Testemunhas:** Conforme indicado anteriormente, um dos fatores-chave para derrubar organizações criminosas é conseguir que

insiders colaborem. O Brasil possui lei de delação premiada e um programa de proteção a testemunhas (Provita), mas ambos precisam ser **robustecidos e direcionados ao contexto das facções**. Recomenda-se intensificar a busca por **colaboradores premiados dentro das facções**, oferecendo incentivos claros (redução substancial de pena, inclusão em programas de proteção fora do estado, apoio para recomeço de vida sob nova identidade, se necessário). Integrantes de baixo e médio escalão, ao verem chefes pegando penas altíssimas, terão motivação para negociar. Mas é crucial garantir que o Estado possa **proteger efetivamente esses delatores e suas famílias** contra represálias – implicando investimento no programa de proteção a testemunhas, que historicamente sofre de poucos recursos. Parcerias com a Polícia Federal e serviços de inteligência podem melhorar a ocultação e segurança dos colaboradores. Além disso, valeria criar **protocolos específicos de delação** voltados a organizações criminosas armadas, talvez mediante alteração na Lei 12.850 para permitir benefícios adicionais quando a colaboração levar ao dismantelamento de facção violenta. A literatura comparada (máfia italiana, cartéis) mostra que **quebrar o pacto de silêncio interno** é meio caminho andado para o fim da organização.

- **Medidas de Prevenção e Ação Social Pós-Repressão:** Embora não sejam objeto direto do PL (que é focado em repressão penal), recomenda-se fortemente que, em paralelo à aprovação da lei, sejam implementadas **políticas públicas complementares** nas áreas dominadas por facções. Isso inclui: reforço de policiamento comunitário e presença do Estado nas comunidades reconquistadas; programas socioeducativos para jovens e egressos do sistema prisional (evitando recrutamento pelas facções); projetos de desenvolvimento urbano e geração de empregos locais; e ações de recuperação de usuários de drogas (reduzindo mercado das facções). Essas iniciativas endereçam os fatores que alimentam as organizações criminosas – pobreza, ausência estatal, demanda por drogas – e **evitam o ressurgimento cíclico** de novos grupos ocupando o espaço deixado por antigos. A Colômbia, como mencionado, investiu em reconstrução institucional após derrotar os cartéis ⁷⁹. O Brasil deve aprender com isso: **vitória policial sem consolidação social pode ser efêmera**. Portanto, como medida complementar, sugere-se um plano nacional de recuperação de territórios dominados pelo crime, possivelmente articulado com a União (Ministério da Justiça e Ministério das Cidades, por exemplo) e governos estaduais. Dessa forma, o impacto punitivo do PL será acompanhado de **mudanças estruturais preventivas**, aumentando a chance de efeito duradouro.
- **Fiscalização e Indicadores de Desempenho:** Para garantir a eficácia prática, é recomendável instituir mecanismos de **monitoramento da aplicação da lei**. Poderia o Ministério da Justiça criar um observatório ou comitê para acompanhar, por exemplo: **número de operações de infiltração realizadas, quantos bens foram apreendidos e leiloados, variação nos indicadores de crimes ordenados de dentro de presídios, evolução das finanças das facções, etc.** ¹⁰⁴. Essa coleta de dados permitirá avaliar se as medidas do PL estão produzindo os resultados esperados (ex.: redução da capacidade operacional das facções, diminuição de ataques armados, aumento de condenações de líderes) ou se há necessidade de ajustes. A própria previsão de avaliação periódica da lei, já sugerida, seria formalizada através desses indicadores. Além disso, a **sociedade civil e a academia** podem ser envolvidas para avaliar impactos em direitos (por ex., monitorar se houve denúncias de uso abusivo de gravação de advogados, ou acessos indevidos de dados pessoais). Uma lei dessa magnitude deve ser aplicada com cuidado; portanto, a **transparência nos resultados e eventuais excessos** é fundamental para manter seu uso legítimo.

Em conclusão, o Projeto de Lei Antifacção tem potencial de **reconfigurar o combate ao crime organizado no Brasil**, atuando em múltiplas frentes. Se for implementado com os devidos recursos e complementado por políticas integradas, espera-se uma **redução significativa do poder das facções**

sobre territórios e economias ilícitas, restaurando gradualmente a autoridade do Estado em áreas antes dominadas pelo medo. Será um processo desafiador – exigindo perseverança do poder público e colaboração dos três Poderes –, mas os ganhos projetados em segurança cidadã são enormes. Nas palavras do Presidente da República, “*facções só serão derrotadas com esforço conjunto de todas as esferas de poder*” ¹⁰³, e esse esforço certamente inclui não apenas aprovar leis duras, mas **torná-las eficazes no mundo real**. Com monitoramento contínuo, respeito aos direitos fundamentais e investimentos estruturais, o Brasil terá dado um passo histórico para subjugar as facções criminosas e **proteger a população mais vulnerável**, resgatando comunidades inteiras das garras do crime organizado ¹⁰⁵.

1 2 3 4 5 7 8 9 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 104

¹⁰⁵ ¹⁰⁶ Projeto de Lei Antifacção_ Contexto, Pontos Principais e Análise Crítica.pdf

file://file_000000006be071f58e7b25d3a32fc1db

⁶ ¹² ¹³ Entenda o projeto antifacção, que prevê penas de até 30 anos.pdf

file://file_00000000de6871f5964044069dcdadcf

¹⁰ ¹¹ ¹⁴ ⁵⁰ ⁵² ⁵³ OAB manifesta preocupação com projeto que permite monitoramento de conversas entre advogados e presos - Jornal Opção

<https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/oab-manifesta-preocupacao-com-projeto-que-permite-monitoramento-de-conversas-entre-advogados-e-presos-759946/>

¹⁷ ³² ³⁴ ¹⁰² Entenda o projeto antifacção assinado por Lula | Jovem Pan

<https://jovempan.com.br/noticias/politica/entenda-o-projeto-antifacao-assinado-por-lula.html>

⁶⁵ Supremo Tribunal Federal STF - HABEAS CORPUS: HC 200630 SP ...

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/1319399991/inteiro-teor-1319399995>

⁶⁶ interpretação restritiva do art. 112, §3º, V da LEP - HC 679.715-MG

<https://www.cognijus.com/blog/organizacao-criminosa-interpretacao-restritiva-do-art-112-3-v-da-lep-hc-679715-mg-superior-tribunal-de-justica-stj>

⁷⁷ ⁷⁸ ¹⁰³ Lula: últimas notícias na Jovem Pan

<https://jovempan.com.br/tag/lula>